

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
II. 해석지침	II. 해석지침
1.~6. (생략)	1.~6. (현행과 같음)
7. 자회사, 손자회사 및 증손회사 발행주식총수의 계산	7. 자회사, 손자회사 및 증손회사 발행주식총수의 계산
법 제18조제2항제2호에 따른 "자회사 발행주식총수", 같은 조 제3항제1호에 따른 "손자회사 발행주식총수", 같은 조 제4항제4호 및 제5호에 따른 "국내 계열회사 발행주식총수", 법 제20조제2항에 따른 " <u>중소기업창업투자회사</u> 및 <u>신기술사업금융전문회사의 발행주식총수</u> "에는 「상법」 제344조의3에 따른 의결권 없는 주식을 포함한다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>벤처투자회사</u> ----- ----- -----
8.~12. (생략)	8.~12. (현행과 같음)
13. <u>중소기업창업투자회사</u> 및 <u>신기술사업금융전문회사</u> (이하 ' <u>중소기업창업투자회사</u> 등') 주식 소유 특례 범위	13. <u>벤처투자회사</u> ----- ----- - <u>벤처투자회사</u> ----- ---
14. <u>중소기업창업투자회사</u> 등 관련 행위제한규정 적용시점 <u>중소기업창업투자회사</u> 등의 주식을 소유한 일반지주회사는 다	14. <u>벤처투자회사</u> ----- ----- <u>벤처투자회사</u> ----- -----

음 각 호에서 정한 날부터 법 제 20조제2항 본문에 따라 중소기업창업투자회사 등의 발행주식 총수를 소유하여야 하며, 해당 중소기업창업투자회사 등은 법 제20조제3항에서 정한 행위를 하여서는 아니된다.

가. 일반지주회사가 설립 또는 전환될 당시에 소유하고 있는 중소기업창업투자회사 등의 경우에는 3.가의 각 호에서 정한 날

나. 일반지주회사가 중소기업창업투자회사 등의 주식을 취득하여 일반지주회사의 자회사가 되는 경우에는 시행령 제 17조제1호의 각 목에서 정한 날

다. 일반지주회사의 자회사가 중소기업창업투자회사 등과 합병하여 중소기업창업투자회사 등이 일반지주회사의 자회사가 되는 경우에는 시행령 제17조제3호에서 정한 날

라. 일반지주회사의 자회사가 중소기업창업투자회사 등으로

----- 벤처투자
회사 -----

----벤처투자회사-----

가. -----
----- 벤처투
자회사 -----

나. -----벤처투자회
사 -----

다. -----
벤처투자회사 ----- 벤
처투자회사-----

라. -----
벤처투자회사 -----

등록하는 경우에는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 또는 「여신전문금융업법」에 따라 당해 중소기업창업투자회사 등이 등록된 날

15. 중소기업창업투자회사 등 관련 행위제한규정 유예기간

가. 일반지주회사가 전환하거나 설립될 당시에 중소기업창업투자회사 등을 소유하고 있는 경우로서 일반지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년 이내인 경우, 그 일반지주회사 및 중소기업창업투자회사 등에는 법 제20조 제2항, 같은 조 제3항 제1호부터 제3호까지의 규정을 적용하지 아니한다.(일반지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 위반하고 있는 규정에 한한다.)

나. 일반지주회사가 계열회사가 아닌 중소기업창업투자회사 등을 자회사에 해당하게 하는 과정에서 해당 중소기업창업투자회사 등의 주식을 발행주식총수 미만으로 소유하고 있

- 벤처투자회사 -----
-

15. 벤처투자회사 -----

가. -----
----- 벤처투자회사 -----

----- 벤처투자회사 -----

나. -----
----- 벤처투자회사 -----

----- 벤처투자회사 ----

는 경우로서 해당 회사의 주
 식을 보유하게 된 날부터 1년
 이내인 경우, 그 일반지주회사
 및 중소기업창업투자회사 등
 에는 법 제20조 제2항, 같은
 조 제3항 제1호부터 제5호까
 지의 규정을 적용하지 아니한
 다.(1년 이내에 발행주식총수
 를 보유하게 되는 경우로 한
 정한다)

다. 일반지주회사가 자회사인
중소기업창업투자회사 등을
 자회사에 해당하지 아니하게
 하는 과정에서 해당 중소기업
 창업투자회사 등의 주식을 발
 행주식총수 미만으로 소유하
 게 된 날부터 1년 이내인 경
 우, 그 일반지주회사 및 중소
 기업창업투자회사 등에는 법
 제20조 제2항, 같은 조 제3항
 제1호부터 제5호까지의 규정
 을 적용하지 아니한다.(발행
 주식총수 미만으로 소유하게
 된 날부터 1년 이내에 모든
 주식을 처분한 경우에 한정하
 다)

----- 벤처투
자회사 -----

다. -----
벤처투자회사 -----

----- 벤처투자회사 -

----- 벤처투자회사 -----

16. 중소기업창업투자회사 등의
행위제한규정 적용기준

가.~나. (생략)

다. 법 제20조제3항제5호라목의
“해외기업”이라 함은 외국법
률에 따라 설립된 회사 및 단
체를 말한다.

라.~마. (생략)

바. 법 제20조제3항제5호 및 제
6호의 “자신이 업무를 집행하
는 투자조합”, 같은조제5항의
“자신이 운용 중인 모든 투자
조합”이란 중소기업창업투자
회사 등이 업무집행조합원으
로 운용하는 투자조합을 의미
한다.

사. 법 제20조제3항제6호의 “투
자한 회사의 주식, 채권 등”은
일반지주회사의 자회사인 중
소기업창업투자회사 등이 직
접 또는 운용중인 투자조합을
통해 소유하고 있는 주식, 채
권 등을 의미한다.

16. 벤처투자회사 -----

가.~나. (현행과 같음)

다. -----

----- 단, 「중소기
업창업 지원법」 제2조제3호
의2에 따른 국외 창업기업은
제외한다.

라.~마. (현행과 같음)

바. -----

----- 벤처투자회사

사. -----

벤처투자회사 -----

17. <u>중소기업창업투자회사</u> 등의 특수관계인 범위	17. <u>벤처투자회사</u> ----- -----
--------------------------------------	----------------------------------